

上海市高级人民法院关于服务保障上海加快建设具有全球影响力科技创新中心的意见

发 文 机 关：上海市高级人民法院

发 布 日 期：2015.08.05

生 效 日 期：2015.08.05

时 效 性：现行有效

上海市高级人民法院关于服务保障上海加快建设具有全球影响力科技创新中心的意见

为深入贯彻落实中央和习近平总书记对上海发展的新要求，进一步发挥司法审判的职能作用，更好地服务和保障上海加快具有全球影响力的科技创新中心（以下简称“科创中心”）建设，根据上海市委《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》，结合上海法院工作实际，制定本意见。

一、深刻认识科创中心建设的战略意义，明确人民法院服务保障科创中心建设的目标和主要任务

1、深刻认识科创中心建设的战略意义。全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，我国经济社会发展已进入新常态。要深刻认识上海建设科创中心在国家战略决策布局中的关键地位，深刻认识上海建设科创中心的紧迫性，深刻认识推动以科技创新为核心的全面创新对于上海建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的决定性作用，从全局的高度准确把握上海建设科创中心建设的重要战略意义。

2、明确人民法院服务保障科创中心建设的目标。上海法院服务保障科创中心建设的目标是：充分发挥审判职能作用，促进市场创新和公平竞争，促进大众创业、万众创新，促进与科创中心相适应的金融、投资、人才和行政管理体系建设，保护人民群众合法权益，创造优良的法治环境，激发城市创新活力，为上海科创中心建设提供优质的司法服务和保障。

3、全面把握人民法院服务保障科创中心建设的主要任务。坚持问题导向和需求导向，全面把握科创中心建设对人民法院工作提出的新要求，全面加强知识产权司法保护，加强金融、商事、劳动、行政等各类涉科创中心建设案件的审理与执行，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义；积极推进司法体制改革，进一步完善审判体制机制建设，推动实现审判体制和审判能力现代化，立足国际化水准和国际影响力，着力建设一支具有全球视野、适应现代科技发展的高素质、专业化审判队伍，全面提升上海法院的司法能力和水平。

二、深化司法改革，完善服务科创中心建设的审判体制机制

4、深入推进司法体制改革。紧紧围绕加快建设公正高效权威的社会主义司法制度，维护人民权益，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的总目标，着力解决影响司法公正、制约司法效率和能力的深层次问题，破解体制性、机制性、保障性难题，进一步深化审判权力运行机制和人员分类管理等改革，努力实现上海法院审判体制和审判能力的现代化。

5、推进跨行政区划法院建设。进一步完善三中院、知识产权法院、铁路中院“三院合一”的体制机制，积极研究和推进案件管辖制度改革，努力形成普通案件在行政区划法院审理，特殊案件在跨行政区划

法院审理的特殊诉讼格局。积极探索严格精简人员机构、优化司法资源配置，建立符合办理跨行政区划案件特点的司法管理体制，履行好平等保护当事人合法权益、监督支持行政机关依法行政、促进法律正确实施的职责使命。

6、深化知识产权法院建设。充分发挥高级法院对上海知识产权法院建设的指导和推动作用，建立和完善知识产权案件管辖制度、审理规则和审判辅助工作机制，健全知识产权专业化审判机制，对科创技术类案件实行专项管理。在中央统一部署下，探索跨地区知识产权案件异地审理机制。

7、完善知识产权“三合一”审判机制。进一步完善知识产权民事、行政和刑事案件“三合一”审判机制，提高司法效率，统一司法标准，发挥整体保护效能。加强与相关行政执法部门的工作协调，妥善处理与公安、检察机关在刑事执法中的工作配合和相互制约，促进知识产权民事、行政、刑事审判程序的有效衔接，努力构建资源优化、运行科学、高效权威的知识产权审判机制。

8、全面推进司法公开。全面加强上海法院十大司法公开服务平台建设，及时全面公开审判流程、裁判文书、执行信息，通过举办新闻发布会、知识产权宣传周、网络庭审直播、发布典型案例信息等方式，增进公众对科创中心建设相关案件审判工作的了解、信赖和监督。依托“中国法院知识产权司法保护国际交流（上海）基地”，畅通对外交流合作渠道，展示我国知识产权司法保护成果，增强司法保障上海科创中心建设的国际影响力。

9、大力推动科技领域知识产权多元纠纷解决机制建设。积极引导当事人选择委托调解、专家调解、行业调解、仲裁等方式解决科技领域的各类知识产权纠纷，进一步完善非诉解决纠纷机制与诉讼的有机衔接，依法促进当事人矛盾和解，尽快解决知识产权争议，推动科技成果转化和利用。

三、加强知识产权司法保护，建设优质的具有国际影响力的知识产权法治环境

10、依法审理涉科创中心建设发生的知识产权民事案件。依法采用诉前或诉中临时司法措施，对于当事人诉前或者诉中提出的行为保全、财产保全、证据保全或者先予执行等申请，坚持积极受理、迅速审查、依法裁定、立即执行的原则，准确把握采取临时措施的司法标准，及时有效保护权利人的合法权益。精心审理涉科技创新的专利权、著作权、商标权、不正当竞争、技术合同等各类民事纠纷，梳理总结各类知识产权案件的审理思路及裁判方法，规范统一知识产权侵权判定标准，准确认定知识产权合同效力和责任承担，依法保护创新成果，依法促进创新成果转化。

11、依法打击科创中心建设中发生的侵犯知识产权犯罪行为。坚持宽严相济的刑事政策，依法审理涉科技创新的知识产权刑事犯罪案件，积极探索侵犯知识产权轻微刑事案件和解机制，从严规范缓刑适用标准，切实保障被害人的刑事自诉权利。统一知识产权犯罪的证据标准和量刑标准，推动形成规范化的量刑机制，加大知识产权刑事犯罪的打击力度，发挥刑罚惩治和预防知识产权犯罪的功能。

12、加大科技类案件侵权损害赔偿力度，充分体现知识产权市场价值。引导权利人对实际损失和侵权人实际获利进行举证，当有证据证明实际损失或侵权获利超出法定赔偿最高限额时，可以在最高限额以上酌定赔偿，充分实现知识产权的实际市场价值。对恶意侵害知识产权，情节严重的，应当正确适用惩罚性赔偿，加大对侵权行为的打击力度和威慑力，预防恶意侵权的再次发生。

13、加强知识产权诉讼证据审查与运用，强化诚信诉讼环境建设。在涉及科技类知识产权案件的审理中，综合运用证据披露、举证妨碍、证明标准等证据规则，加大释明力度，强化当事人举证，推动并引导

当事人在提交证据、质证以及庭审中最大限度呈现知识产权的市场价值，切实解决举证难和事实认定难问题。加大对诉讼失信行为的惩戒力度，对抗拒证据保全、故意逾期举证、毁损证据、隐匿证据、提交虚假证据、进行虚假陈述的当事人，依法加以制裁，营造诚实守信的诉讼环境。

14、推进知识产权信用管理制度建设。推动健全知识产权信用管理制度，将符合条件的知识产权民事、行政、刑事侵权假冒案件的裁判、仲裁以及执行信息纳入本市社会信用联合征信系统，强化对恶意侵犯知识产权等失信行为的惩戒，实现全市知识产权信用管理制度的一体化。

15、依法引导科技中介服务健康发展。引导和规范知识产权、科技咨询、科技金融等中介服务，促进复合型科技服务中介人才的引进和培养，推进技术评估、知识产权服务、第三方检验检测认证等机构改革，促进科技服务产业集群化建设，促进市场化新型研发组织、研发中介和研发服务外包新业态的培育和发展。

16、加强知识产权法官队伍建设，建立符合科创中心建设需要的高素质法官队伍。以正规化、专业化、职业化为方向，重点加强审理技术类知识产权案件法官的培养，努力建设一支既懂法律又懂技术的专家型、复合型、国际化的法官队伍，全面提升法官优质高效审理涉科创中心建设各类案件的司法能力。

四、充分发挥和延伸各项审判职能，促进与科创中心相适应的金融、投资、人才与行政管理体系建设

17、依法保障涉科创中心建设案件当事人的诉权。认真贯彻落实立案登记制，完善分类立案材料清单制度，对人民法院依法应当受理的科技创新纠纷案件做到有案必立、有诉必理，依法保障当事人的诉权。健全和完善便捷、高效的网上立案工作机制，进一步促进科技创新纠纷案件的诉讼便捷和审判效率提升。

18、依法审理涉科创中心建设发生的金融案件。依法审理涉科技企业向民间融资、向金融机构融资、通过互联网融资的纠纷案件，涉科技企业创业投资的案件，涉科技企业融资担保的案件，涉科技企业上市、股权众筹和在股权托管交易中心交易的案件，涉科技企业相关科技保险的案件以及知识产权证券化的案件，促进、维护和规制金融市场的金融创新，衡平保护各方当事人的合法权益，完善金融市场的交易规则，规范金融市场的交易秩序。

19、依法审理涉科创中心建设发生的投资纠纷案件。充分认识和尊重市场配置创新资源的决定性作用，按照市场导向的创新型体制机制要求，依法审理涉科创企业公司设立、股权期权激励、公司治理、股权转让以及资产交易等纠纷案件，充分保护科技创新人员和企业的合法权利，依法保护科技类无形资产入股和科技产权股权转让行为，促进和维护有利于行业创新创业和科技成果产业化有效经营的法治化环境。

20、依法审理涉科创中心建设发生的劳动争议案件。依法审理涉及高新技术企业的劳动争议案件，切实保障科研院所、高等院校等单位的科研人才在订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同、聘用合同过程中的合法权益，保障科研人才的合理流动，推动建立开放、竞争、流动的单位用人机制，依法保护外国专家、外籍高层次人才在我国的合法劳动权益，营造良好的创新发展和科技人才高地建设的法治环境，实现劳动者权益保护与促进企业创新发展的互利双赢。

21、依法监督和支持科创中心建设中发生的行政行为。依法受理、审理知识产权行政案件，审慎处理与科创中心建设中创新人才引进相关的户籍登记管理、土地征收补偿以及建设规划许可、清理取消非行政审批事项和放宽新兴行业市场准入管制、专利质押登记和检测检验服务审批等行政案件。对与科创中心建

设相关的新类型行政案件，加强法律适用前瞻性研究，探索并确立司法合法性审查标准，依法保护公民、法人和其他组织合法权益，依法支持政府加快职能转变和政策创新。

22、依法加大涉科创中心建设案件执行力度。依法、规范、高效执行涉科技创新建设执行案件。针对涉科技创新建设执行案件所具有的金钱给付义务和行为给付义务并存、执行专业知识和知识产权专业知识交织特点，探索建立专业化执行组织，综合运用强制执行措施和执行惩戒措施，切实维护申请执行人合法权益，制裁被执行人规避逃避执行行为，确保生效法律文书的权威性和促进社会诚信体系的建设。

23、强化专门服务科创中心建设的司法建议和预警制度。加强涉科创中心建设案件的司法统计分析，建立相关纠纷动向和潜在风险提示机制，运用审判白皮书、司法建议、为高新技术企业进行法律培训等方式，为企业“走出去”提供知识产权预警、海外维权资讯等帮助，积极为科创中心的产业发展、制度创新、政府决策、立法完善建言献策。



扫一扫，手机阅读更方便